

Nr. 180 Besprechung im Reichsverkehrsministerium vom 17. November 1936, 11 Uhr

R 22/3317, Bl. 147–150 Niederschrift des RVM, Umdruck¹

Anwesend: StS Koenigs (Vorsitz); MD Waldeck, MD GehR Wehrmann, MR Baur, Hoebel, Arp, Krieg, Brose (RVM); Ges. Martius, VLR Sabath (AA); MR Mahnke, Zweck, Paasche, Schwandt (RFM); ORR Kunchel (RIM); MR Koffka (RJuM); MR Ekhard (RKrM, Marineabt.); neun weitere Sachbearbeiter, zehn Landesvertreter, fünf Vertreter der Schifffahrtsverwaltungen, neun Vertreter der Binnenschifffahrt.

Beginn: 11:00

Ort: Reichsverkehrsministerium

[INTERNATIONALE STROMKOMMISSIONEN)

Vertraulich.

Staatssekretär Koenigs eröffnet die Sitzung und begrüßt die Erschienenen. Er verweist auf die Veröffentlichung der Reichsregierung² und bittet den Gesandten Dr. Martius, hierzu die nötigen Erklärungen zu geben.

Der Gesandte Dr. Martius gibt eine Übersicht über den derzeitigen Stand in den einzelnen Stromkommissionen und betont, daß die Versailler Bestimmungen und die auf ihnen fußenden Stromakten neben den Diskriminierungen Deutschlands zwei unheilbare Fehler enthalten: Die Regelung auf unbegrenzte Zeit und die Mitwirkung von Nichtuferstaaten. Trotz Erschöpfung aller Verhandlungsmöglichkeiten konnte in dieser Hinsicht nicht mehr erreicht werden, als daß am Rhein die Möglichkeit der Revision der neuen Vereinbarungen nach 10 Jahren vorgesehen wurde, während für die Elbe auf 10 Jahre beschränkte Abmachungen in Aussicht genommen waren. Die Beendigung der Tätigkeit der Nichtuferstaaten in den Kommissionen war auf dem Verhandlungswege überhaupt nicht zu erreichen. Auch abgesehen von diesen grundsätzlichen Mängeln sei der Verhandlungsstand, im ganzen gesehen, unbefriedigend gewesen. Die Beseitigung der Oderkommission ist trotz des im Frühjahr erfolgten Ausscheidens der deutschen Delegierten nicht erreicht worden; unsere seit Ende Mai d. Js. mit allem Nachdruck betriebene Revision der Donauakte habe keinerlei Fortschritte gemacht, und endlich haben unsere jahrelangen Bemühungen um Wiedereintritt in die Europäische Donaukommission keinerlei Erfolg gehabt.

Aus dieser Gesamtlage sei der jetzige allseits begrüßte Schritt der Reichsregierung entstanden, der allein die unheilbaren Fehler des Versailler Vertrags beseitigen konnte. Er mußte sofort geschehen, weil die Kündigungsfrist für den Modus vivendi am Rhein mit dem 15. November d. Js. ablief. Weitere Erklärungen über das künftige Verfahren als die mit der Note vom 14. November veröffentlichten

¹ Den in der Besprechung vertretenen Stellen am 15. 12. 1936 übersandt mit dem Bemerken: „Die Aufzeichnung bildet zugleich die Grundlage für die Weiterbehandlung der Schifffahrtsfragen auf den deutschen Strömen. Ich bitte hiernach zu verfahren, soweit nicht in Einzelfällen noch besondere Weisungen vorliegen.“ R 22/3317, Bl. 147. – Zu der Besprechung hatte der RVM mit Schreiben vom 13. 11. 1936 eingeladen; ebd. Bl. 132. Ebd. Bl. 133 auch kurzer Vm. des MR Koffka über die Sitzung. Vorgeschichte und angezogene vertragliche Bindungen s. Dok. Nr. 161.

² Note vom 14. 11. 1936 betr. Aufkündigung der Versailler Bestimmungen über die dt. Wasserstraßen und der internat. Stromakte: Dok. Nr. 161 Anm. 16.

seien nicht abgegeben, mit Ausnahme an die Tschechoslowakei³. Die deutschen Vollmachten seien erloschen und es finde deutscherseits keinerlei Beteiligung in den Kommissionen mehr statt. Durch die gegebene Erklärung sei betont, daß jede künftige Zusammenarbeit in gemeinsamen Fragen nur rein technischen Charakter, keinen politischen haben könne. Die Reichsregierung werde die Schifffahrt auf ihren Wasserstraßen nun selbst regeln; diese Regelung sei autonom; die gegebenen Erklärungen haben keinen Vertragscharakter.

Hierauf gibt *Staatssekretär Koenigs* eine ausführliche historische Übersicht über die Entstehung der Internationalisierung der Wasserstraßen, insbesondere über die Entstehung der Rheinschiffahrtsakte. Er betont hierbei, daß die Bestimmungen des Wiener Kongresses sich nur auf die Anlieger beziehen. In Amerika sei der Gedanke der Freiheit der Schifffahrt für alle Nationen abgelehnt worden; in den Vertrag von Versailles sei er jedoch wieder aufgenommen. Der Staatssekretär erwähnt auch das Wasserstraßenstatut von Barcelona und stellt fest, daß Deutschland, Holland und die Schweiz dieses Abkommen nicht ratifiziert haben⁴.

Staatssekretär Koenigs geht sodann auf die künftige Regelung der Schifffahrt auf den deutschen Wasserstraßen ein und erklärt, obwohl wir die volle Freiheit erlangt haben, wollen wir der ausländischen Schifffahrt keine Erschwerungen schaffen. Wir werden den Oberliegern und Unterliegern volle Gleichberechtigung gewähren, soweit sie auf Gegenseitigkeit beruht. Die Wasserstraßenbehörden werden angewiesen werden, zu diesem Zweck gegebenenfalls mit den gleichen Behörden der Nachbarstaaten in Verhandlungen zu treten. In Frage der Polizeiverordnungen werden wir auch künftig sachlich mit den anderen Uferstaaten zusammenarbeiten, um sie möglichst einheitlich zu erhalten, müssen aber vor allem die Vereinheitlichung aller für die Schifffahrt grundlegenden Bestimmungen innerhalb des Reiches anstreben. Am Rhein solle Belgien in die Arbeit mit den Uferstaaten eingeschlossen werden, ohne damit zu der Frage Stellung zu nehmen, ob Belgien Uferstaat ist.

Staatssekretär Koenigs bittet sodann die Schifffahrtsinteressenten um eine Stellungnahme.

*Generaldirektor Dr. Welker*⁵ erwidert, er freue sich über den Schritt der Regierung und erkläre sich namens aller Rheinschiffahrtsinteressenten mit den Maßnahmen der Reichsregierung einverstanden. Er spricht die Hoffnung aus, daß auch ohne vertragliche Bindung an den Grundsätzen der Mannheimer Akte festgehalten werde, die die Industrieentwicklung am Rhein geschaffen haben.

*Herr Mangers*⁶ erklärt, daß in der Elbeschifffahrt besondere Folgen des Schritts der Reichsregierung nicht erwartet werden. Das Verhältnis zu den Tschechen im Schifffahrtsbetrieb sei durch freie Vereinbarungen geregelt.

*Geheimrat von Donle*⁷ dankt der deutschen Delegation für ihre erfolgreiche Arbeit in der Internationalen Donaukommission. Er befürchte aber, daß die Unterhaltung und der Ausbau der Donau, die die deutsche Delegation bisher gesichert hatte, nunmehr vernachlässigt werden könnten. Es müßte zwischen Deutschland, Österreich und Ungarn ein Stromverband ins Leben gerufen werden. Mit dem Schritt der Reichsregierung sei er vollkommen einverstanden, bitte jedoch um Auskunft, wie es

³ Die Dt. Gesandtschaft Prag erklärte bei Überreichung der Note vom 14. 11. mündlich, daß 1. die Bestimmungen des Barcelona-Abkommens von 1921 (Dok. Nr. 161 Anm. 9) über die Freiheit des Durchgangsverkehrs auf der Elbe von der Note nicht berührt würden; 2. die 1929 getroffene Vereinbarung über die tschechoslowak. Freizone im Hamburger Hafen fortbestehe; 3. das RFM bereit sei, die Verhandlungen über ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung der Schifffahrt fortzusetzen; 4. die dt. Anregung wegen Ausbaus des Oder-Donau-Kanals aufrechterhalten bleibe. R 22/3317, Bl. 130 f.; R 2/24553.

⁴ Vgl. hierzu den Vm. Koffkas (o. Anm. 1): „Sowohl der Gesandte Dr. Martius als auch StS Koenigs hoben übereinstimmend hervor, daß auch alle früheren Akten aufgehoben seien. ‚Wir haben uns nicht nur von Versailles, sondern auch von allen Vorkriegsbindungen gelöst‘ (Koenigs). ‚Es besteht gar kein Zweifel darüber, daß die Mannheimer Akte aufgehoben ist‘ (Martius).“ Am 17. 11. 1936 wurden die dt. Vertretungen in Paris, Bern, Brüssel und Den Haag vom AA instruiert, daß durch die dt. Kündigung der Versailler Restriktionen „nicht etwa die Mannheimer Rheinschiffahrtsakte von 1868 wieder in Kraft getreten“ sei, sondern daß rechtlich sowohl am Rhein wie auf den anderen in Frage kommenden dt. Strömen nunmehr lediglich die von der RReg. autonom getroffene Regelung bestehe; s. ADAP C VI/1, S. 53.

⁵ Johann W. Welker; GD der Fa. Franz Haniel & Co. GmbH, Duisburg-Ruhrort; Vors. des Vereins der Rheinschiffahrtsinteressenten e. V., Duisburg; Mitgl. des Reichsverkehrsrats und Präs. des Reichsausschusses der dt. Binnenschifffahrt.

⁶ Vertreter des Vereins zur Wahrung der Elbeschifffahrtsinteressen. In der Vorlage: Mangels.

⁷ Ludwig K. v. Donle; GD der Bayer. Lloyd Schifffahrts-AG, Regensburg.

mit den alten Verträgen zwischen Bayern und Österreich, die vor dem Inkrafttreten der Donauakte geschlossen wurden, stehe und ob die Donauschiffahrtspolizeiverordnung⁸ weiterhin gelte. Bezüglich der alten Verträge bittet der *Gesandte Dr. Martius* um eine Zusammenstellung dieser Verträge, die Geheimrat v. Donle in Aussicht stellt.

Hinsichtlich der Donauschiffahrtspolizeiverordnung erklärt *Ministerialrat Baur*, daß diese aus eigenem Recht der Uferstaaten erlassen sei und somit auch weiterhin in Geltung bleiben könne.

Im weiteren Verlauf der Besprechung wirft *Präsident Paul*⁹ verschiedene Fragen auf, u. a. wie es mit der Weitergeltung der Rheinschiffahrtspolizeiverordnung¹⁰, der Bestimmungen über Rheinschifferpatente¹¹, über Rheinschiffszeugnisse, Rheinschiffahrtsgerichte usw. stehe.

Diese Fragen werden von *Staatssekretär Koenigs* dahin beantwortet, daß die erwähnten Verordnungen deutsches Recht seien und bestehen bleiben. Die anderen Staaten werden das gleiche Interesse am Fortbestehen dieser Bestimmungen haben.

Bezüglich der Rheinschiffahrtsgerichte erklärt *Ministerialrat Koffka*, daß es Rheinschiffahrtsgerichte wie auch Elbschiffahrtsgerichte nicht mehr gebe. Den bisherigen Rheinschiffahrts- und Elbschiffahrtsgerichten sei es untersagt, in irgendeiner Form mit den Kommissionen in Verbindung zu treten. Es sei in Erwägung gezogen, allgemein Schiffahrtsgerichte für alle deutschen Binnenwasserstraßen zu schaffen¹².

Auf eine Frage des *Generaldirektors Dr. Welker* über Schiffahrtsabgaben erklärt *Staatssekretär Koenigs*, es bestehe nicht die Absicht, in Erwägungen über Schiffahrtsabgaben einzutreten. Er bitte, diese Frage in Schiffahrtskreisen nicht zu erörtern, auch nicht in der Presse. Wir haben uns jetzt zwar von allen Kriegs- und Vorkriegsbindungen losgelöst. Von Schiffahrt und Wirtschaft müsse aber erwartet werden, daß sie der Reichsregierung das Vertrauen entgegenbringen wie bisher bei Geltung der Mannheimer Akte. Hinsichtlich neuer Vereinbarungen wollen wir uns abwartend verhalten.

Auf eine Frage des *Oberregierungsrats Dr. Schrader*¹³, wie es mit der Durchführung der Statistik gemäß Art. 16 der Elbschiffahrtsakte¹⁴ und mit der Freizone der Tschechei in Hamburg stehe, erklärt *Staatssekretär Koenigs*, daß die Frage der Statistik noch geprüft werden würde. Hinsichtlich der Freizone wollen wir den Tschechen entgegenkommen. Im Interesse der deutschen Seehäfen Hamburg wie Stettin solle der Tschechoslowakei-Verkehr dorthin keine Erschwerungen erleiden.

Ministerialrat Baur teilt noch mit:

– a)

Die Führung der deutschen Flagge habe in der Tschechoslowakei wiederholt zu Unzuträglichkeiten geführt. Diese Frage soll jetzt geregelt werden.

– b)

⁸ Vom 28. 9. 1935 (RGBl. II S. 662), aufgestellt von der Internat. Donaukommission. Sie ersetzte eine VO gleichen Namens vom 20. 5. 1927 (RGBl. II S. 387).

⁹ Leiter der Abt. für Wasser- und Straßenbau im badischen Finanz- und Wirtschaftsministerium.

¹⁰ Vom 1. 1. 1913 (MinBl. der Handels- und Gewerbeverw. S. 51).

¹¹ Internat. Vereinbarung über die Erteilung von Rheinschifferpatenten vom 14. 12. 1922 nebst Zusatzprotokoll vom 22. 12. 1923 (RGBl. 1925 II S. 147). Vertragstext in: R 43 I/2155, Bl. 172–192.

¹² Vgl. ergänzend den Vm. Koffkas (o. Anm. 1): „Auf eine entsprechende Frage des Prä. Paul habe ich erklärt, daß es Rhein- und Elbschiffahrtsgerichte als Sondergerichte nicht mehr gebe, daß Akten deutscher Gerichte nicht mehr an die Kommissionen gesandt werden können, daß aber nicht in Aussicht genommen sei, an der Organisation der erstinstanzlichen Rheinschiffahrtsgerichte etwas zu ändern, daß vielmehr angestrebt werde, die Gerichtsbarkeit in Schiffahrtssachen in ganz Deutschland bei verhältnismäßig wenig[en] Gerichten zusammenzufassen. Über die Behandlung der Berufungsurteile der Kommission, die etwa noch nach dem 15. November ergehen sollten, sei eine Entscheidung noch nicht getroffen worden.“ Das Gesetz über die Rheinschiffahrtsgerichte vom 5. 9. 1935 (RGBl. I S. 1142), das die Zahl dieser Sondergerichte von 40 auf sechs reduziert hatte (s. R 43 II/264, Bl. 13–19), wurde durch § 5 des Gesetzes über das Verfahren in Binnenschiffahrtssachen vom 30. 1. 1937 (RGBl. I S. 97) ersatzlos aufgehoben und in allen Streitsachen in erster Instanz das jeweilige Amtsgericht für zuständig erklärt. Vgl. auch den Beitrag von MR KOFFKA, Die Schiffsgerichtsbarkeit nach dem 14. November 1936, in: DJ 1936, S. 1801 f.

¹³ Vertreter der Verwaltung für Wirtschaft, Technik und Arbeit der Hansestadt Hamburg.

¹⁴ Vom 22. 2. 1922 (RGBl. 1923 II S. 183).

Wenn die Statistik im Jahresbericht der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, an dem wir jetzt nicht mehr mitarbeiten, von den Schifffahrtsinteressenten weiterhin gewünscht werden sollte, wäre die Reichsregierung bereit, sie in geeigneter Form weiterzuliefern.

– c)

Die Zeitschrift „Der Rhein“ kann nicht mehr als amtliches Organ der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt gelten. Wenn ihr Nachrichten von der Kommission zur Veröffentlichung zugehen sollten, ist ein solcher Wunsch nicht mehr auszuführen.

– d)

Herr Geheimrat von Donle wird gebeten, das Reichs- und Preußische Verkehrsministerium über Vorgänge auf der Donau auf dem Laufenden zu erhalten.

Auf eine Frage des *Ministerialrats Ekhard*¹⁵ über die künftigen Bestimmungen für den Kaiser-Wilhelm-Kanal erklärt Staatssekretär Koenigs, es werden die Bestimmungen der Vorkriegszeit wieder eingeführt werden¹⁶.

Staatssekretär Koenigs dankt den Vertretern der Regierungen und der Schifffahrt für ihre jahrelange erfolgreiche Mitarbeit in warmen Worten und schließt die offizielle Sitzung mit der Bitte, auch weiterhin der Reichsregierung volles Vertrauen entgegenzubringen. Die Regierungsvertreter werden gebeten, zur Erörterung einiger technischer Fragen noch zurückzubleiben.

Nachdem die Schifffahrtsinteressenten den Saal verlassen haben, werden die Verhandlungen fortgesetzt.

Gesandter Dr. Martius stellt Anfragen der deutschen Vertretungen in der Schweiz, in Frankreich und in Holland zur Erörterung, was nun auf dem Rhein gelte und wie diesbezügliche Anfragen der ausländischen Regierungen und Behörden zu beantworten seien.

Nach eingehender Aussprache wird folgendes Vorgehen vereinbart:

– a)

Die deutschen Vertretungen sind anzuweisen, die ausländischen Behörden an die gleichgestellten deutschen Behörden am Rhein zu verweisen. Die in Frage kommenden deutschen Behörden werden angewiesen, ergehende Anfragen dahin zu beantworten, daß die bestehenden Bestimmungen nicht geändert worden seien und wie bisher verfahren werde.

– b)

Die Verhandlungen mit der Schweiz und den Franzosen über die Regulierung des Oberrheins, die Hebung der Kehl–Straßburger Brücken und die Beseitigung der Hüniger Brücke sowie hinsichtlich anderer bestehender Vereinbarungen sollen genau so weitergeführt werden wie bisher¹⁷.

– c)

¹⁵ In der Vorlage fälschlich: Eckart.

¹⁶ D. h. freie Passage für Handelsschiffe, Durchfahrt für fremde Kriegsschiffe jedoch nur nach vorheriger, auf diplomatischem Wege einzuholender Genehmigung. Näheres s. ADAP C VI/1, S. 53 f.

¹⁷ Der Ausbau des Oberrheins war durch ein am 10. 5. 1922 in Straßburg geschlossenes Abkommen zwischen Dtl., Frankreich und der Schweiz in Angriff genommen worden, zunächst mit dem Vorhaben einer Kanalstufe in Kembs, deren Bau durch Frankreich 1928 begann und die 1932 fertiggestellt war. Als Folge davon erhöhte sich der Wasserpegel am Hüniger Wehr, was wiederum einen Abriß der alten Brücke bedingte. Frankreich hatte sich im Versailler Vertrag die Option gesichert, die ges. Rheinstrecke zwischen Basel und Straßburg auszunutzen und den Strom in einen linken Seitenkanal abzuleiten, der jedoch die freie Rheinschifffahrt nicht behindern sollte. Die Kemscher Kanalstufe mit ihrem 5 km langen Oberwasserkanal sollte nur der erste Abschnitt in diesem Großprojekt sein („Grand Canal d’Alsace“). Da jedoch seine Fertigstellung nicht absehbar war, verbündete sich das Interesse der Schweiz am alsbaldigen Ausbau des ges. Oberrheins für die Großschifffahrt mit den dt. Plänen einer Flußregulierung mittels mehrerer Staustufen, die gegenüber dem franz. Vorhaben überdies eine Verdoppelung der Kraftwerksleistung versprach. Am 28. 3. 1929 schlossen Dtl. und die Schweiz einen entspr. Vertrag über die Regulierung des Rheins zwischen Straßburg/Kehl und Idstein ab (RGBl. 1930 II S. 723). Die Arbeiten begannen bereits 1930, wobei die Schweiz 60% der Kosten trug; schon 1936 konnte die Rheinschifffahrt bis Basel ganzjährig betrieben werden. Die im Vertrag von 1929 ebenfalls eingeschlossene Schiffbarmachung des Hochrheins zwischen Basel und dem Bodensee blieb dagegen auf dem Papier stehen. Vertragsmaterialien s. R43 I/2155, Bl. 45–60, 166–170, 238–247. Darstellung: K. SPIESS, Ausbau des Rheins vom Bodensee bis zum Main, in: Der Rhein. Ausbau, Verkehr, Verwaltung, hg. v. d. Wasser- und Schifffahrtsdirektion Duisburg, Duisburg 1951, S. 126–137; M. ECKHOLDT (Hg.), Flüsse und Kanäle. Die Geschichte der dt. Wasserstraßen, Hamburg 1998, S. 56 f.

Die Rheinschifferpatente sollen weiterhin dreisprachig ausgestellt werden¹⁸, schon weil dies auf Gegenseitigkeit beruhe.

– d)

Die in Beratung befindliche Rheinschiffahrtspolizeiverordnung soll so festgestellt werden, wie sie für Deutschland annehmbar ist. Sodann sollen die Uferstaaten, *einschließlich Belgien*, zu einer Beratung der Polizeiordnung eingeladen werden¹⁹. Bezüglich der Rheinschifferpatente wollen wir dahin kommen, daß für Angehörige des eigenen Landes Patente nur von dessen Behörden ausgestellt werden.

Zum Schluß gedenkt Staatssekretär Koenigs noch besonders der Herren, die von Anfang an in den Stromkommissionen mitgearbeitet haben, nämlich der Herren Ministerialdirektor i. R. Dr. Fuchs²⁰, Geheimrat von Donle und Gesandten Dr. Seeliger²¹ mit ehrenden Worten.

¹⁸ In deutsch, französisch und holländisch, nach der o. Anm. 11 zit. Vereinbarung von 1922.

¹⁹ Im Ergebnis ergingen die *SchiffahrtspolizeiVO für das dt. Rheinstromgebiet* vom 18. 1. 1939 (RGBl. II S. 41) und die *Dt. BinnenschiffahrtsVO* vom 12. 4. 1939 (RGBl. II S. 655).

²⁰ Rudolf Fuchs, ehern. MD im badischen Arbeitsministerium und Reichsdelegierter bei der Zentralen Kommission für die Rheinschiffahrt; in der Besprechung auch anwesend.

²¹ Arthur Seeliger (1870–1938), Geh. LR im AA a. D., Amtsbez. Gesandter; 1920–1934 dt. Bevollmächtigter bei den internat. Stromkommissionen.

Zitierhinweis

Nr. 180 Besprechung im Reichsverkehrsministerium vom 17. November 1936, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d180>